

CHAPITRE 03

L'ADMISSION TEMPORAIRE

SECTION 01- GENERALITES.

IV.03.01.01 - Définition.

L'admission temporaire est un régime permettant aux personnes précisées au IV.03.01.06 ci-après d'introduire sur le territoire assujéti, en suspension des droits, taxes, prohibitions et restrictions d'importation, autres que celles visées au IV.01.02.01 ci-dessus, qui leur sont applicables, des marchandises destinées à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main d'oeuvre. Ces marchandises, après avoir reçu la transformation, l'ouvraison ou le complément de main d'oeuvre doivent être, sauf dérogation accordée par le directeur de l'administration, soit exportées, soit constituées en entrepôt avant l'expiration du délai visé au IV.03.02.02 ci-après (art 135 code).

IV-03-01-02 - Effets de l'admission temporaire.

Les marchandises déclarées sous ce régime en vue de leur transformation, ouvraison ou complément de main d'oeuvre bénéficient, à l'importation de la suspension des droits, taxes, prohibitions et restrictions d'importation autres que celles visées au IV-01-02-01 ci dessus normalement applicables.

En revanche, l'exportation ultérieure de produits compensateurs donne lieu à paiement, le cas échéant, de la taxe d'inspection perçue au profit de l'établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations.

Concernant le contrôle du commerce extérieur, l'exportation en suite d'admission temporaire, soit des produits compensateurs, soit de la marchandise non fabriquée a lieu avec dispense des formalités dudit contrôle. Les déclarations d'exportation doivent cependant être accompagnées des engagements de change pour les sommes à rapatrier au Maroc (cf les n°s IV-01-01-04 et IV-01-01-05 ci-dessus).

IV-03-01-03 - différentes sortes d'admission temporaire.

On distingue deux catégories d'admission temporaire :

- les admissions temporaires dites de "droit" : toutes les marchandises appelées à subir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'oeuvre peuvent bénéficier de ce régime à l'exception, toutefois, de celles reprises sur une liste dite négative,
- les admissions temporaires à titre exceptionnel : la liste négative susvisée a été réduite pour se limiter, actuellement, aux seuls produits relevant des départements de l'agriculture et des pêches maritimes et qui figurent sur la liste B du programme général des importations. L'importation sous le régime de l'admission temporaire desdits produits est soumise à l'accord préalable des départements concernés susmentionnés.

Cette dernière catégorie donne au régime de l'admission temporaire le maximum de souplesse compatible, à la fois, avec les nécessités du commerce d'exportation et avec les impératifs de protection de certains secteurs de l'économie nationale, productifs de biens susceptibles d'être transformés.

Le développement du secteur d'exportation, la diversification et la qualité des produits fabriqués ont amené l'administration à reconsidérer le dispositif de détermination et d'agrément des modalités d'apurement qui s'articulait soit sur les données figurant dans l'annexe II du décret pris pour l'application du code, soit sur les résultats d'une enquête des services douaniers corroborés par le département de tutelle.

Ainsi et afin d'adapter les procédures douanières aux nouvelles données économiques et technologiques, il a été institué le système dit déclaratif des modalités d'apurement.

Les apurements seront désormais réalisés sur la base des éléments déclarés par les opérateurs et ce, à titre provisionnel, au moment de l'importation initiale sous le régime de l'admission temporaire ; étant précisé que ces modalités qui pourront être modifiées chaque fois qu'un des éléments de production changerait et avant exportation des produits compensateurs, devront être mentionnées, à titre définitif, dans les déclarations d'exportation.

L'administration dispose toutefois d'un délai de six mois, à compter de la première exportation réalisée dans ce cadre, pour procéder à la vérification des données ainsi fournies ; sauf leur reconsidération par l'administration, ces propositions seront considérées comme définitives au terme du délai ci-dessus.

De ce fait, les enquêtes des services douaniers ne sont plus systématiques mais sélectives.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux déclarations frauduleuses de taux de déchets.

L'attention des opérateurs est attirée sur la nécessité de déclarer les taux réels obtenus dans leurs processus par la législation en vigueur.

Pour les secteurs dont les produits doivent répondre à des normes préétablies (chaussures de sport par exemple) et qui nécessitent pour leur fabrication, l'importation de plusieurs composantes, les opérateurs intéressés ont été admis à bénéficier de conventions qui régissent les mécanismes de fonctionnement de leurs opérations sous le régime économique en douane sur la base de fiches techniques par type ou modèle de fabrication, reprenant notamment les listes des fournitures à importer sous régime économique (admission temporaire) de propositions de modalités d'apurement des comptes à souscrire dans ce cadre ainsi que les taux de déchets résultant de la mise en oeuvre des fournitures à importer.

Ces conventions peuvent être révisées à tout moment, notamment à l'occasion de vérifications douanières ultérieures ou à la demande des industriels concernés en cas de toute modification de normes de fabrication (nouvelle technologie, nouvelles composantes, etc...).

Il reste entendu que les industriels concernés peuvent soit inscrire leurs opérations dans le cadre du décret précité, soit formuler des propositions de modalité de régularisation comme décrit plus haut.

En plus des facilités reprises ci-dessus, les entreprises industrielles exportatrices nouvelles peuvent bénéficier de taux de déchets exceptionnels pendant une période de démarrage maximale de six (06) mois, période considérée comme étant nécessaire pour le rodage du processus de fabrication et la formation professionnelle du personnel y affecté.

Cette facilité peut être étendue aux fabrications nouvelles, destinées à l'exportation, lancées par les entreprises existantes.

Les opérateurs concernés devront saisir l'administration centrale pour l'obtention du bénéfice du régime dérogatoire ci-dessus.

IV-03-01-04 - Règles de l'identique.

On déduit de l'article 135 code que les produits exportés ou constitués en entrepôt- appelés produits compensateurs- doivent être constitués des marchandises mêmes déclarées sous ce régime suspensif.

On dit que l'apurement des comptes d'admission temporaire a lieu "à l'identique".

Cette règle s'oppose à l'apurement dit "à l'équivalent", apurement dans lequel des marchandises, similaires à celles déclarées en admission temporaire - mais non identiquement les mêmes - sont reçues dans la composition des produits compensateurs.

La loi impose donc l'apurement "à l'identique" avec une exception prévue par l'article 142 code (exportation préalable, étudiée au IV.03.07.01 ci-après).

IV.03.01.05 - Marchandises exclues - Marchandises admises en admission temporaire.

- Sont exclues du régime de l'admission temporaire, les marchandises figurant au "tronc commun" des prohibitions visées au IV.01.02.01 ci-dessus.

- Sous réserve de l'observation de ces exclusions, et concernant les marchandises en provenance de l'étranger, la règle est que toute marchandise passible de droits de douane, de taxes intérieures de consommation, d'autres droits et taxes ou soumises à des prohibitions, restrictions d'entrée autres que celles visées au "tronc commun" peuvent être placées sous le régime de l'admission temporaire, soit de droit, soit à titre exceptionnel après autorisation de l'administration au vu de l'accord préalable du département de tutelle concerné.

Sont également reçues en admission temporaire ces mêmes marchandises produites sur le territoire assujéti, soumises à des taxes intérieures de consommation, utilisées pour la fabrication de produits devant être exportés.

IV.03.01.06 - Personnes pouvant bénéficier de l'admission temporaire.

Seules peuvent bénéficier de l'admission temporaire, les personnes disposant ou pouvant disposer de l'outillage nécessaire à la fabrication, à l'ouvraison ou au complément de main d'oeuvre envisagés. D'autre part, l'administration peut accorder le bénéfice de ce régime à des personnes ne remplissant pas cette condition (art 138 code).

On déduit de ces dispositions que le régime de l'admission temporaire est ouvert :

- aux industriels possédant à un titre quelconque l'outillage nécessaire à la fabrication envisagée (art. 138.1° code),
- aux personnes ne possédant pas l'outillage nécessaire à la fabrication envisagée et dont le métier consiste à prospector les marchés étrangers en vue d'y traiter des marchés de fournitures (art 138.2° code).

Dans la mesure où les personnes visées au 2° dudit article 138 code ont reçu l'autorisation préalable du directeur de l'administration, ces intermédiaires peuvent souscrire en leur nom propre, les déclarations en détail-acquits à caution d'admission temporaire, sauf à faire effectuer les transformations voulues par des entreprises nationales agissant comme sous traitantes.

La responsabilité de l'accomplissement parfait des engagements souscrits incombe normalement aux soumissionnaires des acquits à caution et non aux entrepreneurs-transformateurs, sous traitants. Cependant, la responsabilité des entrepreneurs-transformateurs non soumissionnaires est normalement engagée dès lors qu'ils accomplissent une des infractions prévues par le code, la marchandise qu'ils travaillent étant une marchandise "sous douane", non "en libre pratique" sur le territoire assujetti.

IV.03.01.07 - Bureaux ouverts aux opérations d'admission temporaire.

L'entrée et la sortie des marchandises, auxquelles le régime de l'admission temporaire s'applique, peuvent avoir lieu par les bureaux de :

Casablanca
Mohammedia
Kénitra
Oujda
Meknès
Safi
Marrakech
Casablanca-Nouaceur
Rabat-Salé
Tanger
Fès
El Jadida
Agadir
Larache
Beni Enzar
(art 99 décret)

Il est précisé qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation aux soumissionnaires d'importer les marchandises à transformer et d'exporter les produits compensateurs par le même bureau. L'exportation des produits compensateurs, notamment, peut avoir lieu par plusieurs bureaux différents.

IV.03.01.08 - Exclusion de certains pays ou groupes de pays comme pays destinataires de produits compensateurs.

Le 3° alinéa de l'article 138 code dispose que des décrets "peuvent exclure du bénéfice du régime de l'admission temporaire les exportations à destination de pays ou de groupes de pays nommément désignés".

A ce jour, aucun décret n'a été pris en ce sens.

SECTION 02 - MISE SOUS ADMISSION TEMPORAIRE.

IV.03.02.01 - Déclaration - Soumission d'admission temporaire.

La déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire est déposée en deux originaux (art.102 décret) dont l'un est remis au soumissionnaire, à charge pour lui de le présenter à toute réquisition de l'administration.

Concernant l'acquit à caution, il y a lieu de se reporter au chapitre 01, section 03, de ce titre dont toutes les dispositions sont applicables.

L'administration peut, d'autre part, exiger le dépôt d'expéditions supplémentaires (même article).

Un des principes de base de ce régime étant l'apurement à l'identique (cf IV.03.01.03 ci-dessus), il importe donc d'exiger de la part du déclarant le maximum de précisions concernant les articles à mettre en oeuvre. Si, pour une même espèce de marchandises, plusieurs qualités sont présentées, comportant soit des valeurs notablement différentes, soit des caractéristiques techniques diverses, il y a lieu d'exiger la déclaration de chacune de ces qualités pour leur poids réel, métrage, volume, etc.....

A ce sujet, le service ne doit pas oublier que les articles 6-15° et 8-2° de l'arrêté du ministre chargé des finances n° 1319-77 du 31.10.1977 relatif aux déclarations en douane autres que sommaires permettent d'exiger :

- le premier, tous renseignements complémentaires, à porter sur les déclarations en détail, nécessaires pour l'application des régimes douaniers,

- le second, la présentation, à l'appui des déclarations en détail, de tous documents utiles à l'application desdits régimes douaniers.

Selon les cas d'espèce qu'il a à connaître, le service est donc en droit d'exiger tout renseignement, tout document qu'il juge utile.

En matière de confections textiles, par exemple, ces prescriptions trouvent souvent application étant donné la grande diversité des articles importés.

Ces précisions et documents facilitent l'opération de vérification. Elles permettent aussi l'ouverture et la tenue, par le bureau de souscription de l'acquit à caution, d'autant de "sous comptes" d'admission temporaire que la variété des produits importés l'exige.

Dans le cas où la multiplication des énonciations ainsi exigées entraîne l'utilisation de plusieurs formules de déclarations, il convient d'observer les prescriptions de l'article 4 de l'arrêté susvisé (cf ci-dessus, titre II-05.01.03).

Outre les indications générales propres à toutes les déclarations en détail, l'acquit à caution doit, le cas échéant, être complété de toutes les indications complémentaires, notamment celles liées aux autorisations exceptionnelles accordées par l'administration.

S'agissant d'un acquit à caution, il convient de veiller attentivement à ce que la partie "engagements" de l'acquit soit signée par la personne bénéficiaire de l'opération d'admission temporaire, ayant donc intérêt à sa parfaite réalisation comme il est dit au IV.01.03.01 ci-dessus. Cette personne est appelée soumissionnaire. Les engagements souscrits sont garantis soit par une caution auquel cas, la partie "engagements" doit comporter deux signatures différentes, celle du soumissionnaire et celle de la caution, soit par la consignation d'une somme fixée par l'administration (art 101 décret).

Les précisions fournies à ce sujet aux IV.01.03.01 à 10 inclus ci-dessus sont en tous leurs points applicables au régime de l'admission temporaire.

IV.03.02.02 - Vérification des marchandises.

La vérification des marchandises déclarées sous admission temporaire doit faire l'objet de tous les soins des agents de la visite. Au cours de cette opération, ils peuvent prélever des échantillons, marquer, estampiller les marchandises lorsque les transformations envisagées ne s'y opposent pas et, d'une façon générale, prendre toutes dispositions afin de permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime suspensif (art 103 décret).

Une des garanties du Trésor qui fait crédit des droits et taxes normalement exigibles réside justement dans le sérieux de la vérification. Si les règles générales tracées au titre II "dédouanement" ci-dessus en matière de vérification sont applicables ipso facto aux marchandises déclarées sous admission temporaire, le service ne doit jamais hésiter à approfondir ses examens encore davantage toutes les fois que cela lui paraît nécessaire.

Les résultats de la vérification sont portés sur les exemplaires "visite" et "redevable".

IV.03.02.03 - Prélèvement d'échantillons.

Comme il est précisé ci-dessus, l'article 103 du décret susvisé permet le prélèvement d'échantillons, lorsque le service le juge utile. En cas de prélèvement, le service annote les exemplaires "visite" et "redevable" de l'acquit à caution de la mention "prélèvement d'échantillons effectué".

Dans tous les cas où les échantillons prélevés sont susceptibles d'accompagner l'exemplaire "redevable", c'est le cas des textiles notamment, le service prélève deux jeux d'échantillons pour chacune des catégories de produits importés devant faire l'objet de l'ouverture d'un compte ou d'un sous compte.

Un jeu de ces échantillons est conservé par le bureau de souscription de l'acquit à caution, l'autre est remis au soumissionnaire, à charge pour lui de le présenter au bureau de déclaration des produits compensateurs, en même temps que l'exemplaire de l'acquit lui revenant.

Lorsque cela est matériellement possible, les échantillons sont revêtus du sceau de l'administration et référence en est portée, à la déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire. D'une façon générale, les échantillons prélevés doivent être revêtus par le service chargé de la vérification de marques d'identification appropriées à la nature des produits vérifiés, aux fins d'empêcher la substitution de ces échantillons au cours de la durée de séjour desdits produits sous le régime de l'admission temporaire. Indication de ces marques de reconnaissance est portée sur les deux exemplaires susvisés de la déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire.

Si le nombre, le poids et les autres caractéristiques matérielles des échantillons le permettent, ceux-ci sont agrafés aux deux exemplaires de la déclaration. Dans le cas contraire, le jeu revenant au soumissionnaire lui est remis dans une enveloppe et mention du nombre d'échantillons ainsi remis est portée sur la déclaration.

(Cf. aussi, titre II ci-dessus, chapitre 06, section 05 "prélèvements d'échantillons pour l'application des lois et règlements douaniers").

IV.03.02.04- Durée de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire.

Le délai initial du séjour des marchandises en admission temporaire est de six mois à compter de la date de l'enregistrement de la déclaration en détail acquit à caution d'admission temporaire (art 105 décret). Il s'agit donc d'un délai de droit accordé par la loi à tout soumissionnaire et qui ne peut être abrégé que par application de l'article 144 code examiné ci-après.

Ce délai peut être prorogé trois fois pour la même durée sans, toutefois, que les nouveaux délais puissent dépasser dix-huit mois supplémentaires. Cependant, sur production de justificatifs acceptés par l'Administration, un délai de grâce exceptionnel et dérogatoire de deux mois peut être accordé pour le dépôt de demandes de régularisation des comptes d'admission temporaire échus.

En bref, la durée maximum de séjour des marchandises en admission temporaire est de deux ans (art 137 code). Tout séjour supérieur à ce délai constitue automatiquement en infraction les souscripteurs d'acquets à caution d'admission temporaire.

Enfin, l'article 144 code donne au directeur de l'administration, lorsqu'il le juge nécessaire, le pouvoir de décider que l'exportation ou la mise en entrepôt des produits compensateurs doit suivre immédiatement la fabrication, avant même l'expiration du délai normalement imparti au soumissionnaire.

IV.03.02.05 - Comptes d'admission temporaire.

Les agents de l'administration du bureau de souscription de l'acquit tiennent pour chaque opération d'admission temporaire un compte et éventuellement des sous comptes - cf le IV.03.02.01 ci-dessus - qui est annoté notamment :

- des quantités de marchandises placées sous ce régime,
- des quantités des produits compensateurs pour lesquels les déclarations en détail ont été déposées et vérifiées (art 104 décret).

Ces comptes sont tenus en poids, en mètre, en volume, en surface, en nombre selon l'espèce des marchandises placées sous ce régime.

Le poids pris en compte est le poids net réel, c'est à dire le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages (art III décret).

SECTION 03 - PRESENTATION ET CONTROLE DES MARCHANDISES SOUS ADMISSION TEMPORAIRE - CESSIION DES MARCHANDISES SOUS ADMISSION TEMPORAIRE.

IV.03.03.01- Présentation et contrôle des marchandises sous admission temporaire.

Pendant toute la durée du séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire, ces marchandises doivent être présentées à première réquisition des agents du service qui peuvent, pour ce faire, se présenter sur les lieux où lesdites marchandises sont censées être en cours de transformation (art 106 décret). Ces marchandises peuvent être présentées, soit dans l'état où elles ont été importées, en attente donc de transformation, soit à un des stades de la transformation envisagée, soit encore sous forme de produits compensateurs lorsque la transformation a déjà eu lieu.

Afin de donner plein effet à son action, l'exercice de ce droit par le service doit revêtir un caractère inopiné. D'autre part, hors le cas de soupçon de fraude, la surveillance du service doit s'exercer principalement lorsque les soumissionnaires demandent des prolongations du délai initial de six mois et s'accroître au fur et à mesure de l'augmentation de la durée de séjour des marchandises sous ce régime.

IV-03-03-02- Cession, sous admission temporaire, des produits compensateurs - Fabrications fractionnées.

L'article 139 code pose le principe de la cession des produits compensateurs, quel que soit le degré d'élaboration atteint par ces produits.

Cette mesure tend à favoriser le développement de la sous traitance de produits fabriqués au Maroc par différents agents économiques intervenant successivement dans la réalisation d'un produit déterminé.

Dans le cas d'une fabrication de produits sous douane, fractionnée entre deux ou plusieurs entrepreneurs, l'article 139 susvisé permet la (ou les) cession (s) successive (s) des produits en cours d'élaboration aux conditions suivantes :

- le cessionnaire -acquéreur desdits produits en cours de fabrication doit :
 - ou remplir la condition posée par l'article 138 code, c'est à dire disposer de l'outillage nécessaire à la fabrication, à l'ouvrage ou au complément de main d'oeuvre envisagé.
 - ou être autorisé par le directeur de l'administration lorsque ledit cessionnaire ne dispose pas de cet outillage ;
 - la responsabilité du cédant vis à vis de la douane ne cesse qu'après déclaration au service du transfert de propriété au cessionnaire, engagement du cessionnaire envers l'administration et acceptation par la douane de cet engagement.

Dans la pratique, l'acquéreur dépose auprès du bureau compétent une déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire auquel sont annexées les fiches d'imputation prévues par l'article 107 décret ainsi qu'un acte de cession, sur papier libre établi par le cédant.

Les fiches d'imputation permettent l'apurement du compte d'admission temporaire antérieur, souscrit par le cédant, tandis que l'acte de cession vaut déclaration au service du transfert de propriété. Quant aux engagements du cessionnaire envers l'administration et acceptation par celle-ci de ces engagements, ils résultent respectivement de la signature de l'acquit à caution, partie "engagements", par l'acquéreur et de l'enregistrement, par l'administration, du nouvel acquit à caution.

En ce qui concerne l'apurement du compte du cédant, deux cas peuvent se présenter :

1°- la fabrication effectuée par le cédant correspond à une opération nommément reprise au tableau des marchandises pouvant être placées sous le régime de l'admission temporaire (annexe II décret).

Ce cas peut se présenter, par exemple, avec le groupe VI : matières textiles.

On peut imaginer une fabrication de vêtements de travail en coton, réalisée à partir de coton en masse importé en admission temporaire.

Si le premier industriel (I1), importateur de coton brut, n'assure que la filature et cède les fils obtenus sous admission temporaire à un second industriel (I2) qui assure le tissage et la teinture sous admission temporaire lequel rétrocède enfin ledit tissu à un troisième industriel (I3), confectionneur desdits vêtements de travail, ledit tableau, dans ses colonnes III et IV indique, pour chacun des trois stades de fabrication :

- les conditions d'apurement pour l'industriel cédant qui sont, en même temps, les quantités à prendre en charge, pour l'acquéreur,

- le régime fiscal des déchets reconnus en cours de fabrication.

Exemple :

Soit 10 tonnes de coton en masse importées sous admission temporaire par un industriel I1 qui n'assure que la filature et livre des fils de coton peigné écru à I2.

Par application des dispositions de la colonne III dudit tableau, le compte d'admission temporaire est régulièrement apuré par la présentation de 7,6 tonnes de fil de coton peigné écru (groupe VI-J colonne III-I-e), les déchets étant admis en franchise.

Le cessionnaire, industriel I2 assurant le tissage et la teinture, souscrit une nouvelle admission temporaire pour ces 7,6 tonnes de fil qui sont apurées (toujours d'après les indications de la colonne III) par :

$\frac{7,6 \text{ t} \times 93}{100} = 7,068$	tonnes de tissus ou d'étoffes de bonneterie, en pièces, unis ou façonnés, teints (groupe VI-J colonne III-V-b), les déchets étant également admis en franchise des droits et taxes.
---	---

Le nouveau cessionnaire I3, assurant la confection des vêtements de travail, souscrit une nouvelle admission temporaire pour ces 7,068 tonnes qui sont apurées (toujours d'après les indications de la colonne III) par :

$\frac{7,068 \times 84}{100} = 5,937$	tonnes de vêtements de travail, auxquelles s'applique le renvoi 16, c'est à dire 5,937 tonnes nettes de vêtements découpés (groupe VI-J colonne III-VIII-h 1°), les déchets de fabrication étant également admis en franchise des droits et taxes.(1).
---------------------------------------	--

2° - La fabrication effectuée par le cédant ne correspond pas à une opération nommément reprise audit tableau.

Ce serait le cas, par exemple d'une admission temporaire relevant du groupe V : métaux y compris les ébauches, les produits compensateurs étant : "ouvrages en métal".

La sous-traitance rendue possible par le droit de cession accordé par l'article 139 code ne peut, en aucune façon, modifier les conditions d'apurement prévues à la colonne III, à savoir, dans l'exemple choisi, "poids pour poids ou nombre pour nombre". On doit donc avoir, à chacune des cessions, des apurements sur la base d'une égalité, soit du poids des produits compensateurs sous traités et du poids des métaux placés initialement en admission temporaire, soit du nombre d'ébauches façonnés et de celui des ébauches primitivement importés en admission temporaire.

IV-03-03-03- Cession sous admission temporaire (suite) - Non prolongation du délai de séjour maximum.

Enfin, ce même article 139 dispose, en son alinéa c, que "la ou les cessions successives intervenues ne donnent lieu à aucune prolongation du délai prévu par l'article 137 code". Cette dernière disposition se passe de commentaires. Toutefois, dans la pratique, afin d'éviter le dépassement de ce délai maximum (six mois + dix huit mois supplémentaires), le service exige que tout nouvel acquit à caution souscrit par le (ou les) cessionnaire (s) successif (s) porte mention apparente de l'acquit originel souscrit (n° d'enregistrement et date).

IV-03-03-04- Cession de marchandises sous admission temporaire (suite) - Commercialisation à l'étranger.

Les facilités concernant la sous traitance s'accompagnent de mesures analogues concernant la commercialisation à l'étranger, par une personne autre que le fabricant, de produits compensateurs entièrement finis.

Dans la mesure où les conditions examinées, posées par l'article 139 (à l'exception du 1° dudit article) et aux IV-03-03-02 et IV-03-03-03 ci-dessus sont remplies, la cession, sous admission temporaire, par le fabricant (ou le dernier sous-traitant en cas de sous-traitance) de produits compensateurs entièrement finis à une tierce personne qui s'engage à les commercialiser à l'étranger est désormais licite.

Dans ce cas, le compte d'admission temporaire initialement souscrit est apuré des quantités de marchandises importées correspondant aux conditions d'apurement propres aux marchandises obtenues sous le régime de l'admission temporaire en cause, le cessionnaire négociant à l'étranger des produits compensateurs finis souscrivant un acquit à caution pour les quantités mêmes ayant fait l'objet de la cession qui doivent donc être conformes aux conditions d'apurement adoptées par l'administration.

(1) Le renvoi (16), colonne V du tableau annexe II du décret susvisé, précise que "les quantités indiquées dans la colonnes III ci-contre s'entendent compte non-tenu des accessoires". L'exemple ci-après illustre cette application. Soit un vêtement de travail pesant 419 grs, entièrement fini, les accessoires ajoutés (fermeture éclair, boutons, etc...) représentant 19 grs. Le poids du tissu incorporé dans le produit compensateur présenté est donc de : 419 - 19 = 400 grs. Compte tenu du taux d'apurement prévu soit 84%, le compte d'admission temporaire ouvert pour ce tissu doit donc être apuré de $400 \times 100 = 476,19$ grs

La partie "engagements" de l'acquit est modifiée, le cessionnaire n'assurant aucune fabrication et s'engageant simplement, dans le délai prévu par l'article 137 code, décompté depuis la date d'enregistrement de l'acquit à caution initial, soit à exporter, soit à constituer en entrepôt les produits compensateurs ainsi acquis.

Bien entendu, dans ce cas, il ne peut y avoir aucun déchet, le cessionnaire-soumissionnaire devant, soit exporter, soit constituer en entrepôt des quantités égales à celles reçues en admission temporaire.

Dès lors, si des manquants sont constatés, il convient de faire application des dispositions répressives du titre "contentieux" code.

IV-03-03-05 - Nature et montant des engagements pris successivement par les différents soumissionnaires.

Dans le cas, par exemple, où pour la fabrication d'un article, plusieurs industriels interviennent successivement, les engagements souscrits par les différents soumissionnaires et garantis par leurs cautions respectives changent, littéralement, d'un soumissionnaire à un autre, puisque les fabrications à effectuer diffèrent obligatoirement de celles déjà accomplies.

Mais, dans la mesure où aucun produit étranger également sous admission temporaire, n'est ajouté à un stade quelconque de cette fabrication, l'engagement chiffré reste identique d'un acquit à caution à un autre, les droits et taxes suspendus au jour de la première opération sous admission temporaire constituant une des bases essentielles et constantes de l'engagement des soumissionnaires successifs et de leurs cautions.

IV-03-03-06- Cession non déclarée - Cession déclarée, l'administration n'ayant pas accepté l'engagement du cessionnaire.

Dans le cas de cession non déclarée, ou encore dans le cas de cession déclarée, l'administration n'ayant pas, pour une raison quelconque, accepté l'engagement du cessionnaire, le cédant reste engagé vis à vis de l'administration par l'acquit à caution souscrit initialement. Il en est de même de sa caution. Les cessions de marchandises sous admission temporaire ayant pour effet de transférer à l'acquéreur la propriété de marchandises "sous douane", l'article 286 code a constitué "en abus du régime de l'admission temporaire, toute vente ou cession non autorisée". Cette infraction est classée en délit de 6ème ou de 5ème classe suivant que les marchandises concernées sont ou non prohibées (cf sur ce dernier point, titre XVI contentieux).

SECTION 04 - REGULARISATION DES COMPTES D'ADMISSION TEMPORAIRE.

IV-03-04-01- Principe.

La finalité de ce régime est l'exportation des produits compensateurs, que l'exportation desdits produits ait lieu directement en suite d'admission temporaire ou après constitution en entrepôt (art 135 code).

L'exportation ou la constitution en entrepôt des produits compensateurs est de droit sauf le cas, cependant, des admissions temporaires à titre exceptionnel (cf le N° IV-03-01-03 ci-dessus), l'autorisation accordée par l'administration pouvant exclure l'entrée en entrepôt de stockage.

IV-03-04-02-Autres modes de régularisation des comptes d'admission temporaire.

Pour tenir compte de certaines situations économiques, le législateur a été conduit à assouplir le principe cité au IV-03-04-01 ci-dessus et a prévu, dans l'article 141 code, diverses possibilités dérogatoires examinées ci-après :

Il s'agit :

- de la mise à la consommation soit des marchandises dans l'état où elles ont été importées, soit des produits compensateurs (art 141-1°-a code),
- de l'exportation ou,
- de la mise en entrepôt,

en l'état où elles ont été importées, des marchandises qui n'ont pu recevoir la transformation, l'ouvroison ou le complément de main-d'oeuvre indiqué sur la déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire (art 141-1°-b code).

Exception faite de l'exportation en l'état de marchandises qui peut être autorisée par les sous-directeurs régionaux, chacune des autres possibilités est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur de l'administration, la demande devant par ailleurs, être formulée avant l'expiration des délais précisés au IV-03-02-04 ci-dessus.

Les différentes possibilités offertes par la loi au soumissionnaire d'admission temporaire sont étudiées aux n°s IV-03-04-03- à 03-04-08 ci-après.

IV-03-04-03 - Exportation des produits compensateurs.

L'exportation desdits produits étant la finalité même de ce régime ne pose, au niveau des principes, aucun problème particulier. (cf la section 05 ci-après en ce qui concerne les formalités à accomplir).

IV-03-04-04-Constitution en entrepôt de stockage des produits compensateurs.

L'entrepôt de stockage utilisé est l'entrepôt de stockage à l'importation. En effet, à ce jour, l'entrepôt de stockage à l'exportation n'a pas été ouvert aux produits compensateurs provenant d'une fabrication accomplie au Maroc, à partir de marchandises en provenance de l'étranger et placées sous le régime de l'admission temporaire (cf ci-dessus, titre IV chapitre 02).

La déclaration soumission d'entrée en entrepôt, étudiée au IV-02-02-07 ci-dessus est alors accompagnée de fiches d'imputation établies et utilisées comme il est dit à la section 05 ci-après.

IV-03-04-05- Mise à la consommation des produits compensateurs en suite directe d'admission temporaire et des marchandises dans l'état où elles ont été importées.

Quand il est fait application de cette disposition :

- les droits et taxes sont exigibles d'après l'espèce tarifaire et les quantités des marchandises admises temporairement,
- les droits de douane, les taxes intérieures de consommation et autres droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.

La valeur à prendre en considération est celle des marchandises précédemment importées au jour d'enregistrement de ladite déclaration en détail pour la mise à la consommation (article 141 code).

Le moment à prendre en considération pour la détermination de l'espèce et des quantités est donc le jour d'enregistrement de la déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire, pour les autres éléments d'assiette le jour d'enregistrement de la déclaration en détail pour la mise à la consommation.

Les modalités de taxation indiquées ci-dessus épargnent donc la valorisation marocaine résultant de la transformation, de l'ouvraison ou du complément de main-d'oeuvre effectué au Maroc ; seules les marchandises en provenance de l'étranger et placées sous ledit régime étant soumises aux droits et taxes d'après leur espèce tarifaire et quantités reconnues lors de la souscription de l'acquit à caution. La mise à la consommation des produits compensateurs s'analysant, en fait, en une mise à la consommation a posteriori de marchandises qui auraient dû normalement être déclarées pour la consommation dès leur importation.

Le compte d'admission temporaire visé au IV-03-02-05 ci-dessus est alors annoté des quantités de produits compensateurs mis à la consommation telles qu'elles résultent des annotations portées par le service sur les fiches d'imputation jointes à la déclaration de mise à la consommation.

Selon le cas, ledit compte est alors déchargé soit totalement, lorsque les produits compensateurs mis à la consommation correspondent également aux quantités de marchandises placées en admission temporaire, soit partiellement lorsque la quantité des produits compensateurs mis à la consommation ne compense qu'une partie des marchandises placées en admission temporaire.

Pour les formalités à accomplir, voir ci-après la section 05 du présent chapitre.

IV-03-04-06 - Mise à la consommation après passage par l'entrepôt.

En ce qui concerne :

- le calcul des droits et taxes dus, cf le IV-02-02-19 ci-dessus,
- les formalités à accomplir, cf la section 05 ci-après.

IV-03-04-07- Exportation.- Mise en entrepôt, en l'état où elles ont été importées, des marchandises qui n'ont pu recevoir la transformation, l'ouvraison ou le complément de main-d'oeuvre indiqué sur la déclaration soumission d'admission temporaire.

Appliquée sur autorisation du directeur de l'administration, le service observera simplement qu'il ne s'agit pas des produits compensateurs mais des marchandises mêmes importées sous admission temporaire et conservées en l'état par le soumissionnaire.

En ce qui concerne :

- les formalités à accomplir, cf la section 05 ci-après ;
- l'application des prohibitions, restrictions de sortie, cf le n° IV-01-01-04.

Il est précisé, enfin, que lorsque à la sortie d'entrepôt, lesdites marchandises sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes sont calculés conformément aux dispositions de l'article 131 code.

IV-03-04-08 - Mise à la consommation des produits compensateurs ou des marchandises dans l'état où elles ont été importées - Contrôle du commerce extérieur et des changes.

Sous réserve des précisions données au titre VII ci-après "contrôle du commerce extérieur" la mise à la consommation :

- des produits compensateurs, en suite directe d'admission temporaire ou après passage en entrepôt de stockage ou,
- des marchandises, en l'état où elles ont été importées, est subordonnée à l'accomplissement des formalités du contrôle du commerce extérieur et des changes.

En ce qui concerne le commerce extérieur, ces formalités sont celles applicables aux produits à transformer, déclarés sous le régime de l'admission temporaire, le programme général d'importation (P.G.I) de référence étant celui en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.

SECTION 05 - DECLARATION D'EXPORTATION, DE CONSTITUTION EN ENTREPOT, DE MISE A LA CONSOMMATION EN SUITE D'ADMISSION TEMPORAIRE - VERIFICATION - IMPUTATION DES ACQUITS A CAUTION.

IV-03-05-01- Déclaration d'exportation, de constitution en entrepôt, de mise à la consommation des produits compensateurs.

Quel que soit le régime douanier déclaré pour les produits compensateurs, la déclaration en détail déposée à cet effet est toujours accompagnée :

- de l'acquit à caution (exemplaire soumissionnaire) levé lors de l'importation des produits à transformer ,
- des fiches d'imputation prévues par l'article 107 décret et étudiées au IV-03-05-02 ci-après.

Les formules de déclarations à utiliser sont celles mêmes prévues pour chacun des régimes douaniers susceptibles d'être utilisés.

Voir à ce sujet, le titre II, chapitre 05, ci-dessus concernant la déclaration en détail (mise à la consommation, exportation) et le n° IV-02-02-07 ci-dessus en cas de constitution en entrepôt des produits compensateurs.

Il y a lieu de noter, cependant :

- que s'il est présenté, en apurement du compte d'admission temporaire, une variété d'articles obtenus à partir d'espèces ou de qualités différentes, il convient d'exiger des déclarants qu'ils fassent apparaître, sur la déclaration elle-même et sur lesdites fiches, les diverses catégories de produits compensateurs par espèces ou qualités de produits mis en oeuvre.

Cette exigence - au niveau de la déclaration des produits compensateurs- rejoint celle visée au IV-03-02-01 ci-dessus au niveau des produits importés et doit permettre un apurement à l'identique aussi exact que possible.

Dans le cas de déclaration des produits compensateurs dans un bureau autre que celui de souscription de l'acquit à caution, le service observera, qu'en exigeant la présentation de l'acquit à caution annoté des résultats de la vérification à l'importation et appuyé, le cas échéant, des échantillons prélevés, l'administration entend mettre ce bureau en situation d'agir comme s'il avait ouvert lui-même le compte d'admission temporaire, vérifié les marchandises importées et noté, éventuellement, certains renseignements propres à guider la vérification ultérieure des produits compensateurs.

Dès lors, le bureau de déclaration des produits compensateurs est souverain maître non seulement de la vérification proprement dite mais aussi de toutes les formalités accessoires à une opération de dédouanement,

- que l'article 140 code a organisé le recours aux laboratoires pour la détermination des composants et de tous les autres éléments caractéristiques des produits compensateurs (cf n°s IV-03-05-03- et 03 05-04 ci-après).

IV-03-05-02 - Fiches d'imputation.

Les fiches d'imputation, à joindre obligatoirement aux déclarations en détail assignant un régime douanier aux produits compensateurs, permettent l'information du (ou des) bureau (x) de souscription de l'(ou des) acquit (s) à caution concerné (s) de la réalisation d'une opération de dédouanement concernant des produits compensateurs ou même des marchandises en l'état de leur importation antérieure. (cf ci-après le modèle donné en annexe IV-2).

Chaque liasse comprend trois ou quatre exemplaires, selon que l'exportation est réalisée par le bureau même de l'importation ou par un bureau différent.

Le service donnera aux exemplaires des fiches d'imputation les destinations ci-après :

- un exemplaire sera annexé à la déclaration d'exportation,
- un exemplaire sera annexé à l'A.T,
- un exemplaire "mainlevée partielle" sera remis à l'opérateur.

Dans le cas où l'exportation est réalisée par un bureau autre que celui de l'importation, il sera remis un exemplaire supplémentaire à l'opérateur à charge pour lui de l'acheminer au bureau de souscription des comptes d'admission temporaire.

Ce dernier bureau apurera lesdits comptes au vu de cet exemplaire et en vérifiera l'authenticité et la conformité à la réception de l'exemplaire adressé directement par le service. Si cet exemplaire tarde à lui parvenir, il lui appartient de le réclamer directement au service d'exportation.

L'exemplaire destiné au bureau de régularisation est revêtu en gros caractères indélébiles de la mention, "original", les autres exemplaires étant revêtus, de la même façon, de la mention "copie".

Signées par le soumissionnaire, ces fiches valent demande d'imputation sur le (ou les) compte (s) d'admission temporaire concerné (s) des quantités de produits déclarés comme il est dit au IV-03-05-01 ci-dessus.

Dès lors, il y a lieu d'exiger autant de liasses de fiches d'imputation qu'il y a de bureaux distincts de souscription d'acquits à caution.

Après s'être assuré de l'existence des indications nécessaires à l'exploitation ultérieure de ces fiches, l'agent chargé de la réception des déclarations appose un "bon à recevoir" dans la case prévue à cet effet au recto de ces fiches. Il date, signe et appose son cachet.

En suite de sa vérification, l'agent vérificateur indique, au verso des fiches, les résultats de sa reconnaissance (indication de l'espèce, de la quantité et de la valeur des produits présentés à la compensation). Il date, signe et appose son cachet. L'exemplaire "original" est acheminé par les soins du service jusqu'au bureau de souscription de l'acquit tandis que l'exemplaire "soumissionnaire", annoté comme il est dit ci-dessus, est remis au soumissionnaire. Au vu de ces fiches d'imputation, le bureau de souscription de l' (ou des) acquit (s) à caution procède à l'imputation nécessaire.

IV-03-05-03 - Recours aux laboratoires.

Aux termes de l'article 140 code "lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques des produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire, ils doivent l'être par le laboratoire désigné par le ministre chargé des finances. Les conclusions du laboratoire sont définitives".

En adoptant la formule "par un laboratoire désigné par le ministre des finances", le législateur a voulu donner la possibilité à l'administration de s'adresser, non pas uniquement au laboratoire officiel de chimie comme c'était le cas dans le dahir du 12/6/1922, mais à tout laboratoire, au Maroc ou à l'étranger, réputé en tel ou tel domaine.

A ce jour, les laboratoires suivants ont été agréés :

1° laboratoire de la direction des mines et de la géologie sis 403, boulevard Ibn-Tachfine à Casablanca, pour ce qui concerne les substances minérales et les produits métallurgiques ;

2° l'institut marocain d'essais et de conseils (IMEC), (1) sis km 9,5, route de Nouaceur à Casablanca, pour les matériaux d'emballage et emballages :

- en papier et carton,
- métalliques,
- en bois,
- en plastiques,
- en verre ;

(1) Ex. Institut marocain de l'emballage et du conditionnement.

3° laboratoire métallurgique d'études et de contrôle (LABOMETAL) sis 160, route des Zenata, Aïn-Sebaâ à Casablanca, pour les produits métallurgiques ;

4° laboratoire national de contrôle des médicaments, sis à Rabat, quartier El Irfaïne, B.P.774, Rabat-Agdal, pour les médicaments et les substances médicamenteuses ;

5° l'Institut sucrier d'études, de recherches et de formation, sis 67, rue Jaafar As-Sadik, Rabat-Agdal, pour les sucres ;

6° laboratoire d'analyses et de recherches vétérinaires de Tanger à Tanger ;

7° laboratoire d'analyses et de recherches vétérinaires de Casablanca à Casablanca ;

8° laboratoire public d'essais et d'études, sis au 25, rue d'Azilal, Casablanca, pour les matériaux de construction destinés aux ouvrages de génie civil ;

9° laboratoire officiel d'analyse et de recherches chimiques de Casablanca, sis 25, rue de Tours à Casablanca.

(AMF n° 202-86 du 7 Joumada II 1406 - 17 février 1986).

En cas de besoin, le ministre des finances peut agréer d'autres laboratoires.

IV-03-05-04 - Prélèvement d'échantillons des produits compensateurs.

A s'en tenir à la lettre des textes régissant l'admission temporaire (art 103 décret et 140 code), les deux cas de prélèvement d'échantillons prévus par la loi concernent :

- le premier (art 103 décret), les marchandises importées sous admission temporaire "afin de permettre la reconnaissance ultérieure des marchandises placées sous ce régime suspensif" (cf IV-03-02-03 ci-dessus),

- le deuxième (art 140 code), les marchandises présentées à la "compensation des comptes d'admission temporaire" lorsque la composition et tous les autres éléments caractéristiques de ces produits doivent être contrôlés et déterminés par un laboratoire.

Lorsque des échantillons ont été prélevés lors de l'importation des marchandises à transformer, la vérification des produits compensateurs présentés en suite d'admission temporaire - quel que soit le régime douanier déclaré - entraîne le rapprochement desdits échantillons et des articles prélevés au hasard dans le lot présenté à la compensation.

Dès lors, si le rapprochement susvisé permet à l'agent vérificateur de reconnaître l'identité des articles fabriqués et des marchandises préalablement importées, le service doit alors remettre immédiatement au déclarant les articles finis prélevés, aux fins de leur faire suivre le régime douanier déclaré.

Si, au contraire, le service estime qu'il y a lieu de saisir un des laboratoires visés au IV-03-05-03 ci-dessus, deux échantillons du produit fabriqué sont prélevés, l'un étant conservé par le service, l'autre envoyé au laboratoire aux fins d'analyse. Si l'analyse du laboratoire permet de conclure à la parfaite déclaration du produit fabriqué, le service remet au déclarant l'échantillon qu'il avait conservé aux fins de lui faire donner la destination déclarée.

Si, au contraire, le produit fabriqué et analysé n'est pas conforme aux déclarations faites - non identité des produits fabriqués et des marchandises importées ou fausse déclaration des pourcentages des composants - le service doit conserver l'échantillon du produit fabriqué prélevé jusqu'au parfait règlement du litige.

Après règlement entériné dans les formes prévues au titre XVI "contentieux" ci-après et sur demande du soumissionnaire, la remise dudit échantillon peut avoir lieu.

Le bureau de déclaration des produits compensateurs ayant l'entière maîtrise de l'opération de vérification (cf le IV-03-05-01 ci-dessus), il lui appartient donc d'apprécier s'il convient ou non de saisir le laboratoire officiel et, par voie de conséquence, de conserver ou de restituer les échantillons prélevés.

Une stricte application de ces dispositions doit être faite par le service.

IV-03-05-05- Vérification des produits compensateurs.

La vérification des produits compensateurs est adaptée au régime douanier assigné à ces produits. Pour la généralité des conditions de vérification, cf à ce sujet le titre II "dédouanement" ci-dessus, chapitre 06.

En matière d'admission temporaire, l'opération de vérification des produits compensateurs doit être conduite avec le maximum de sérieux. Qu'il s'agisse d'une exportation, d'une constitution en entrepôt ou d'une mise à la consommation, le service du bureau de vérification des produits compensateurs ne doit jamais perdre de vue qu'à partir des constatations qu'il a effectuées, la créance d'impôts née au profit de l'administration le jour de souscription de l'acquit est éteinte partiellement ou totalement selon qu'il s'agit d'un apurement partiel ou global du compte d'admission temporaire.

De même, la suspension des prohibitions et restrictions d'entrée appliquée aux produits déclarés sous admission temporaire est une raison supplémentaire pour procéder à une vérification sérieuse des produits compensateurs.

Après achèvement des opérations de vérification matérielle des produits compensateurs, il y a lieu notamment, de remplir avec soin :

- le verso de l'exemplaire de la déclaration soumission d'admission temporaire détenu par le soumissionnaire, exemplaire qui doit être joint à la déclaration des produits compensateurs comme il est dit au VI-03-05-01 ci-dessus,

- les fiches d'imputation jointes.

L'acquit à caution ainsi annoté des résultats de la vérification des produits compensateurs est remis au soumissionnaire (ou à son déclarant) tandis que les fiches d'imputation sont adressées, sans délai, au bureau de souscription de l'acquit à caution.

IV-03-05-06- Déclaration d'exportation ou de mise en entrepôt, en l'état où elles ont été importées, des marchandises qui n'ont pu recevoir la transformation, l'ouvraison ou le complément de main d'oeuvre indiqué sur la déclaration-soumission d'admission temporaire.

Les prescriptions des IV-03-05-01 à IV-03-05-05 ci-dessus s'appliquent entièrement à ces déclarations.

IV-03-05-07- Conditions d'apurement des comptes d'admission temporaire.

Outre le cas visé au IV-03-04-06 ci-dessus où l'apurement se fait nombre pour nombre ou poids pour poids, etc, dès qu'il y a accomplissement normal du régime d'admission temporaire, c'est à dire, transformation, ouvraison, etc..., le problème de l'apurement des comptes se pose et doit être réglé à la satisfaction de l'administration et des soumissionnaires.

Ces conditions d'apurement peuvent être proposées par les industriels intéressés dans le cadre du système déclaratif (cf n° IV-03-01-03). Cependant il est loisible aux opérateurs d'opter pour les modalités d'apurement reprises au tableau annexé au décret. L'option pour l'un ou l'autre de ces modes doit être expressément formulée par le soumissionnaire.

IV-03-05-08-Apurement des comptes - Décharge définitive des acquits à caution.

Un compte d'admission temporaire peut faire l'objet d'un seul apurement global ou de plusieurs apurements partiels successifs (art 108 décret).

La décharge définitive des acquits à caution incombe au bureau de souscription (art 109 décret).

Pour ce faire, ce bureau, au fur et à mesure de la réception des fiches d'imputation, exploite les indications fournies par lesdites fiches et annote le compte d'admission temporaire.

L'observation stricte de ces prescriptions, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation, entraîne un gain de temps considérable au niveau, en particulier, de la décharge partielle ou globale des comptes.

Le service ne doit pas oublier que le régime de l'admission temporaire est un tout et que son efficacité dans les relations commerciales internationales n'est pas fonction uniquement de la suspension des droits et taxes, prohibitions et restrictions. Le non accomplissement rapide de certaines formalités, comme le transfert des fiches d'imputation, l'annotation des comptes, la délivrance de la décharge définitive, etc... peut vider ce régime d'une grande partie de son intérêt et décourager certains producteurs nationaux qui, par ailleurs, doivent soutenir, à l'étranger, une vive concurrence.

IV-03-05-09 - Désengagement partiel des cautions.

Si la mainlevée des cautions ou le remboursement des consignations doit avoir lieu dès la décharge définitive du compte d'admission temporaire (cf à ce sujet, le IV-01-03-11 ci-dessus), l'administration a organisé une procédure favorable aux soumissionnaires, dite "désengagement partiel des cautions" (cf le IV-01-03-12 ci-dessus).

La formalité douanière essentielle de cette nouvelle procédure est la délivrance systématique, par le bureau d'exportation des produits compensateurs, de copies certifiées conformes des fiches d'imputation et des déclarations d'exportation relatives à des exportations de marchandises avec demande d'apurement, partiel de compte d'admission temporaire.

Lesdites fiches d'imputation et déclarations d'exportation certifiées conformes sont adressées, pour contreseing, au bureau de souscription de l'acquit à caution. Cette transmission se fait par les voies les plus rapides, le soumissionnaire ou son représentant étant invité à retirer lesdits documents auprès du bureau de contreseing.

La certification susvisée, assortie du contreseing, permet alors au soumissionnaire de demander à sa caution de le "désengager" jusqu'à hauteur des quantités de marchandises exportées présentées en décharge de compte d'admission temporaire et pour lesquelles la certification a été accordée.

En vue d'identifier le plus simplement possible les opérations d'admission temporaire pour lesquelles le bénéfice de la nouvelle procédure est demandé, il a été convenu que les banques - lors de la signature de l'acquit à caution - indiquent sur ces documents :

- un numéro d'ordre assorti de la date,
- le nom de l'agence bancaire.

Ces indications sont reproduites sur les fiches d'imputation présentées à la certification. Ces indications jointes au numéro et à la date d'enregistrement de l'acquit à caution par le bureau de souscription permettent à toutes les parties intéressées d'identifier sans erreur l'opération pour laquelle le soumissionnaire demande à sa caution une décharge partielle de sa garantie.

A ce sujet, et pour éviter toute confusion, le service est invité à refuser les certifications demandées toutes les fois que les éléments d'identification bancaire évoqués ci-dessus ne figurent pas sur les documents présentés à la certification.

Ainsi, les apurements partiels successifs prévus par l'article 108 décret pris pour l'application du code des douanes s'accompagnent, au niveau des cautions, d'un apurement partiel correspondant des garanties présentées lors de la souscription de l'acquit.

Bien entendu, la décharge définitive des acquits à caution est délivrée, comme par le passé, à la constatation, par le bureau de souscription, du parfait accomplissement de l'opération d'admission temporaire.

Il va de soi enfin que la procédure décrite ci-dessus à l'occasion d'exportation de produits compensateurs - qui est la finalité même du régime de l'admission temporaire - est également applicable en suite de déclaration, sous tout régime douanier, desdits produits compensateurs et même des marchandises dans l'état où elles ont été importées et qui n'ont pu recevoir la fabrication, l'ouvrage ou le complément de main d'œuvre qui avait été envisagé à l'origine.

SECTION 06 - REGIME FISCAL DES DECHETS REGLEMENTAIRES.

IV-03-06-01- Principe.

Le régime fiscal des déchets réglementaires est régi par les articles 113 et 114 décret.

On entend par déchets réglementaires, les déchets de fabrication dont les pourcentages ont été admis par l'administration et qui ont fait l'objet, soit d'une inscription au tableau annexe II du décret n° 2-77-862 du 9/10/77 susvisé (colonne III) soit d'une notification particulière de l'administration aux industriels intéressés et au service d'exécution dans le cas d'admission temporaire à titre exceptionnel (art 143 code).

Aux termes de l'article 113 décret précité, les déchets réglementaires peuvent être :

- mis à la consommation aux conditions fixées par l'article 114 décret précité ou,
- exportés ou,
- abandonnés francs de tous frais au profit de l'administration lorsque celle-ci les accepte ou,
- détruits sous le contrôle de l'administration.

La mise à la consommation et l'exportation des déchets réglementaires sont de droit. L'abandon et la destruction desdits déchets sont subordonnés à une autorisation préalable de l'administration.

IV-03-06-02 Taxation des déchets réglementaires mis à la consommation - Formalités à accomplir.

Sauf dispositions expresses inscrites au tableau annexe II visé au IV-03-06-01 ci-dessus, la mise à la consommation des déchets réglementaires entraîne la perception des droits et taxes d'importation calculés comme suit:

- les droits et taxes sont perçus d'après l'espèce tarifaire et sur la base des quantités des déchets mis à la consommation.

Il en résulte que, toutes les fois que le tarif des droits de douane à l'importation comporte une ligne "déchets", la quotité de cette position tarifaire doit être prise en considération,

- la valeur à prendre en considération est celle de ces déchets au jour de la mise à la consommation,
- les droits et taxes sont ceux en vigueur audit jour (art 114 décret).

Hors le cas de la perception des droits, l'article 114 susvisé prévoit des mises à la consommation des déchets avec franchise totale des droits de douane et des autres droits et taxes d'importation. Ces franchises, spécifiques à des groupes de produits reçus en admission temporaire, sont indiquées à la colonne IV dudit tableau.

La déclaration de mise à la consommation déposée à cet effet est accompagnée des fiches d'imputation étudiées au IV-03-05-02 ci-dessus lesquelles sont remplies, annotées et exploitées comme il est dit audit numéro.

IV-03-06-03- Exportation, abandon, destruction des déchets réglementaires.

En cas d'exportation desdits déchets, la déclaration d'exportation les concernant doit être accompagnée des fiches d'imputation étudiées au IV-03-05-02 ci-dessus. Elles permettent au bureau de souscription de l'acquit à caution d'imputer le compte ouvert jusqu'à hauteur des quantités de déchets certifiées passées à l'étranger par les agents du bureau d'exportation.

En cas d'abandon desdits déchets, francs de tous frais au profit de l'administration lorsque celle-ci les accepte, l'administration vise pour acceptation la demande d'abandon présentée en deux exemplaires par le soumissionnaire ainsi que les fiches d'imputation qui doivent être également présentées par ledit soumissionnaire aux fins d'imputation du compte intéressé. Un exemplaire de la demande d'abandon, annoté de l'acceptation de l'administration, est remis au soumissionnaire.

Enfin, dans le cas de destruction des déchets réglementaires sous le contrôle de l'administration, un procès-verbal de destruction est établi par le service ayant contrôlé cette destruction.

Il y est relaté, notamment, la demande de destruction présentée par le soumissionnaire, l'acquiescement de l'administration, l'espèce, la quantité desdits déchets, le n° de compte à imputer, le mode de destruction utilisé, le lieu, la date, etc... Ici encore, des fiches d'imputation signées par le soumissionnaire sont présentées à la certification du service ayant contrôlé la destruction. Ces fiches sont exploitées par le bureau de souscription de l'acquit à caution.

IV-03.06.04- Déchets réglementaires - Contrôle du commerce extérieur et contrôle des changes.

Les déchets réglementaires :

- mis à la consommation ou,
- exportés,

comme il est dit aux n°s IV-03-06-02 et 03-06-03 sont dispensés des autorisations éventuellement exigibles au titre du contrôle du commerce extérieur.

Il en est de même pour lesdits déchets abandonnés au profit de l'administration ou détruits sous son contrôle.

Les déchets réglementaires exportés restent soumis aux formalités du contrôle des changes, un engagement de change devant être joint à la déclaration d'exportation.

SECTION 07 - EXPORTATION PREALABLE DE PRODUITS ADMIS A L'IMPUTATION D'UN COMPTE D'ADMISSION TEMPORAIRE, A OUVRIR POSTERIEUREMENT A LADITE EXPORTATION.

IV-03-07-01 - Principe.

L'expérience a montré, qu'en plusieurs domaines, des industriels ne disposant pas en stocks et déjà placées sous le régime de l'admission temporaire, des matières premières nécessaires à la fabrication de marchandises à livrer à l'étranger, ont perdu des marchés du fait de l'impossibilité de livrer les fournitures demandées dans les courts délais exigés par les acheteurs étrangers. Le remède à cette situation, préjudiciable au développement des exportations, consiste à donner au fabricant les moyens juridiques de proposer à l'acheteur étranger des prix hors taxes alors même que les produits à livrer ont été fabriqués à partir de marchandises étrangères ayant acquitté les droits et taxes à l'importation.

La procédure à utiliser dans ce cas est dite de l'exportation préalable. Elle est prévue par l'article 142 code. Elle s'analyse dans les faits, à une opération "d'admission temporaire" dans laquelle :

- l'exportation des produits compensateurs précède l'importation des matières premières nécessaires à la fabrication desdits produits,
- l'apurement a lieu à l'équivalent et non à l'identique,
- les matières premières contenues dans les produits compensateurs préalablement exportés, loin d'avoir bénéficié d'une suspension des droits et taxes lors de l'importation, ont acquitté ceux-ci et se trouvent en libre pratique sur le territoire assujéti,
- le compte d'admission temporaire, ouvert postérieurement à l'exportation des produits compensateurs, et ne pouvant concerner que "des marchandises en quantités correspondantes et de caractéristiques techniques identiques à celles des marchandises contenues dans les produits compensateurs exportés", est valablement apuré par la mise à la consommation, en franchise totale des droits et taxes, desdites marchandises.

L'article 142 code permet donc au fabricant de satisfaire sur le champ les demandes étrangères et de reconstituer ses stocks en libre pratique sans avoir à acquitter les droits et taxes sur les quantités de marchandises importées ultérieurement en remplacement.

IV-03-07-02- Procédure - Formalités.

Le recours à cette procédure est subordonné à une autorisation préalable accordée par l'administration, ladite autorisation précisant les conditions de réalisation de ces opérations (art 142-3° code).

En fait, lorsqu'une opération de l'espèce a été autorisée, les opérations suivantes ont lieu :

- lors de l'exportation préalable des produits fabriqués :
 - la vérification de ces produits doit être effectuée dans les mêmes conditions que s'il s'agit d'une exportation avec apurement d'un compte d'admission temporaire. Des échantillons de ces produits sont prélevés et placés sous le double sceau de l'administration et de la personne bénéficiant de l'autorisation exceptionnelle, les fiches d'imputation prévues par l'article 107 décret sont jointes aux déclarations en détail d'exportation et annotées par le service du bureau d'exportation (cf le IV-03-05-02 ci-dessus),
 - Dans le cas où le bureau d'importation ultérieure des matières premières, bureau précisé dans l'autorisation exceptionnelle d'exportation préalable accordée par l'administration n'est pas le même que le bureau d'exportation préalable, l'exemplaire "original" de la fiche d'imputation est expédié au bureau d'importation qui sera le bureau de souscription de l'acquit à caution d'admission temporaire ;
- lors de l'importation ultérieure des marchandises étrangères de mêmes caractéristiques techniques à celles contenues dans les produits exportés, une déclaration en détail-acquit à caution d'admission temporaire est déposée à laquelle est annexé l'exemplaire "soumissionnaire" de la fiche d'imputation remis à l'exportateur des produits fabriqués et un compte d'admission temporaire est ouvert pour ces marchandises.

Les échantillons prélevés comme il est dit ci-dessus sont rapprochés des marchandises présentées à l'importation. Le service peut également recourir au laboratoire désigné par le ministre des finances (cf ci-dessus les n°s IV-03-05-03 et 04).

Une fois l'identité reconnue, le compte d'admission temporaire concernant des quantités exactement correspondantes et de caractéristiques techniques identiques à celles exportées sous forme de produits fabriqués est immédiatement apuré et les marchandises sont remises, en libre pratique, à l'importateur.

Ce même article 142 en son alinéa 2 accorde la même procédure en faveur de produits exportés obtenus à partir de marchandises d'origine marocaine grévées de taxes intérieures de consommation, l'exportation de ces produits pouvant apurer une admission temporaire ultérieure ouverte dans les conditions évoquées ci-dessus et portant sur des marchandises soit d'origine marocaine soit étrangère.

Dans le cas où les marchandises présentées en remplacement sont importées de l'étranger, la franchise est alors limitée aux seules taxes intérieures de consommation.

IV-03-07-03- Exportation préalable indirecte.

Certains exportateurs s'approvisionnent auprès de producteurs locaux en in-puts (demi-produits et emballages notamment) pour la fabrication ou l'emballage de produits destinés à l'exportation.